الزواج في الإسلام

الزواج

لغة

الاقتران بين شيئين

اصطلاحاً

عقد شرعي بين رجل وامرأة ، خاليين من الموانع الشرعية، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، برعاية الزوج على اسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة

مشروعية الزواج في الكتاب والسنة

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

حث الاسلام على الزواج ، فهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الانبياء من قبله

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر ، واحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

من تزوج

اصاب السنة

من تركه

رغب عن السنة وخالف الفطرة

احكام الزواج

الاصل في الزواج ان

ولكن قد يكون مستحباً او مكروها او واجباً

اذا كان الرجل قادراً على الزواج

ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشه

او حراماً

اذا كان غير قادر مادياً / إعالة أسرة

او غير قادر على المباشرة الجنسية

علل تحريم الزواج من المشركات؟

لان المشركين والمشركات يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذن الله

وقال تعالى [اولئك يدعون الى النار والله يدعوا إلى المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون]

حكم مشروعية الزواج في الإسلام

- الزواج تحصين للنفس من الوقوع في الحرام
- الزواج هو الطريق الصحيح للراحة النفسية للإنسان
  وفي قوله تعالى : [لتسكنوا إليها]
- الزواج يحفظ الانساب، فيعرف كل شخص اصله واهله فيصل رحمه ويؤدي ما عليه من حقوق تجاه أقاربه
- الزواج يدفع الانسان الى العمل لكسب الرزق فيحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ لانه أصبح مسؤولا عن غيره

شروط عقد الزواج

- رضا المرأة
  لا يصبح تزويج المرأة دون رضاها
  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها
  لان الزواج عقد شرعي ، لابد له من تراضي اطرافه
- الولي
  لا يصبح للمرأة ان تزوج نفسها مع وجود رجل من عصبتها مسلم عاقل ذكر قادر على تزويجها
  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم [لا نكاح الا بولي وصداق و بينة]
  للمحافظة على المرأة ولان الولي اخبر بالرجال وحالهم
- الصداق
  ما يدفعه الرجل للمرأة من المال نظير عليها ، لا يصح عقد الزواج دون الصداق
  وفي قوله تعالى : [وءاتوا النساء صدُقاتهن نحلة]
  للتمييز بين النكاح والسفاح ، وبين الحلال والحرام

البينة

- هم الشهود ؛ رجلان
- يشهدون على عقد النكاح في نفس المجلس
- وفي قوله تعالى : [واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله]
- للمحافظة على العقد من الضياع

Mem Al.mardi

نص قانون الأحوال الشخصية العماني على ما يلي

- المادة 15
  الزوجان هما اي رجل وامرأة يصح ان يتزوج كل منهما الاخر
- المادة 16
  - الايجاب والقبول
  - الصداق
  - الولي
  - البينة

قاعد تذاكر؟

الدين الاساس في الاختيار عند الزواج

التمسك بالدين عند اختيار الزوجين لبعضهما هو الاساس المتين والاستقامة عليه مصدر السعادة

وفي قوله تعالى : [ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم]
وفي قوله تعالى : [والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فاظفر بذات الدين تربت يداك

و اوصى عليه السلام بصاحب الدين : اذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض

الدين هو الاساس في اختيار الزوجين

خص النبي الكريم ذات الدين بالوصية

مع اهمية الدين فان ذلك لا يعني حرمة الاهتمام بالاعتبارات الاخرى من مال وجمال وحسب

الخطبة

هي طلب الزواج من امرأة معينة ولا تعدوا ان تكون وعداً بالزواج ومرحلة تعارف

في قوله تعالى : [ولا جناح عليكم فيما عرضتم به خطبه النساء]

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اذا خطب اليكم كفو فلا تردوه ، فنعوذ بالله من بوار البنات

احكام الخطبة

- جواز النظر الى المخطوبه
- لا يحل انفراد الرجل بالمخطوبة دون ان يكون معها محرم
- عدم الخطبة على الخطبة الغير

Mem al.mardi

اقوى مكافح